AV JONAS CAMELO, S/N, Forum Dr. João Carlos Ribeiro Roma, Centro, BUÍQUE - PE - CEP: 56520-000 - F:(87) 38552832

Processo nº 0001590-96.2022.8.17.2360

AUTOR(A): Y. M. D. S. N.

RÉU: MUNICIPIO DE BUIQUE

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se ***AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER*** ajuizada em face do **MUNICÍPIO DE BUÍQUE**, na qual, em apertada síntese, a parte autora requer o fornecimento de fórmulas alimentares específicas/insumos, para nutrição/tratamento de enfermidade que a acomete.

Juntou documentos, dentre eles laudo/prescrição médica.

Narra a inicial, em síntese, que "*a criança foi diagnosticada com desnutrição severa e episódio de enfermidade gastrointestinal, estando internada no hospital IMIP, tendo inclusive passado por UTI médica (...) foi diagnosticada com alergia à proteína do leite, sendo necessária a alimentação por 03 meses através de uso da fórmula: ALFARÉ ou PREGOMIN PEPTI – 10 latas por mês (...) não logrou êxito no fornecimento do fórmula pela via administrativa, sendo informada pela administração pública acerca da necessidade de judicialização*" (ID 111075989).

Deferida a tutela de urgência em decisão ID 111454197.

Regularmente citado, o Município Réu, através de sua procuradoria, apresentou contestação em ID 139666422, requerendo a improcedência dos pedidos, o chamamento dos demais entes federados para integrar o polo passivo da demanda, e a não condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

À réplica, a parte autora reiterou os pedidos da peça inaugural, refutando a peça de bloqueio (ID 151300243).

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Verifico que o feito se encontra pronto para julgamento, sobretudo por não haver a necessidade de produção de outras provas, em atenção ao art. 355 do Código de Processo Civil. Nessa medida, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, o feito comporta julgamento do mérito.

Não arguidas preliminares, passemos ao mérito.

Consoante dispõe a Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (C.F., art. 196).

Segundo dispõe José Afonso da Silva, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, acrescentando que, tratando-se de um direito positivo, exige prestações do Estado e impõe aos entes públicos a realização de determinadas tarefas, de cujo cumprimento depende a

própria realização do direito.

Sobre o dever do Estado e as prestações de saúde, assim se manifesta o referido autor:

"A norma do art. 196 é perfeita, porque estabelece explicitamente uma relação jurídica constitucional em que, de um lado, se acham o direito que ela confere, pela cláusula "a sáude é direito de todos", assim como os sujeitos desse direito, expressos pelo signo "todos", que é signo de universalização, mas com destinação precisa aos brasileiros e estrangeiros residentes – a norma reforça esse sentido ao prever o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde -, e, de outro lado, a obrigação correspondente, na claúsula "a saúde é dever do Estado", compreendendo aqui a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que podem cumprir o dever diretamente ou por via de entidade da Administração indireta".

A Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, disciplina que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício (art. 2, *caput*).

A Magna Carta prescreveu, ainda, que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – **atendimento integral**, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e, III – participação da comunidade (art. 198).

Além dos princípios acima descritos, contudo, faz-se imperioso observar que, integrando a saúde, juntamente com a previdência e a assistência social, a Seguridade Social, impõe-se, também, a sua sujeição às seguintes diretrizes: a) **universalidade de cobertura e do atendimento**; b) uniformidade dos serviços às populações urbanas e rurais; seletividade e distributividade na prestação dos serviços; c) caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados (CF, art. 194).

Vê-se, assim, que foi construído todo um arcabouço legislativo, constitucional e infraconstitucional, com vistas à implementação do direito à saúde, o que não pode ser desconsiderado em caso como o dos autos, mormente quando, hodiernamente, a doutrina vem desenvolvendo uma nova perspectiva em relação ao constitucionalismo, por intermédio do qual se busca não apenas a limitação do poder político, mas, sobretudo, a **eficácia da constituição**.

Vale ressaltar que o simples cumprimento da decisão judicial, por meio da concessão de antecipação de tutela, não importa em perda do objeto, pois ao proceder com o fornecimento do fármaco/fórmula requerido(a) na inicial, o réu apenas cumpriu a determinação. O fato de sobrevir a continuidade do tratamento necessário não esgota a pretensão deduzida em juízo, capaz de extinguir o processo, sem exame do mérito. Senão vejamos:

ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL FAZENDÁRIA Processo no 0411208-54.2013.8.19.0001 Recorrente: Jennifer Ferreira de Sá Recorridos: Estado do Rio de Janeiro e Município do Rio de Janeiro Sentenciante: Dr. Marcelo Mondego Relator: Juiz Luiz Fernando de Andrade Pinto Realização de cirurgia pelo sistema de saúde público. ***Oportuno cumprimento da tutela antecipada deferida. Perda do objeto. Não ocorrência. Necessidade de convolar o juízo temporário em definitivo. Precedentes.*** *Direito à saúde que, compondo o núcleo irredutível do direito à vida, não transige com temperamentos ou setorização da saúde pelos entes públicos. P****rocedência da obrigação de fazer com a confirmação da tutela antecipada.*** *Condenação à entrega de medicamentos e insumos correlatos que, embora não especificados na inicial, se façam necessários no curso do tratamento, desde que relacionados à mesma moléstia. Impossibilidade. Jurisprudência uníssona desta Eg. Turma Recursal Fazendária no sentido de que isso representaria burla ao pedido da correlação. Ressalva do entendimento pessoal deste Relator que, na esteira do verbete sumular nº 116 do Eg. TJRJ e da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tinha pelo provimento do recurso. Recurso conhecido e parcialmente provido, ressalvado, quanto à possibilidade de substituição dos medicamentos, o entendimento da relatoria. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Inominado nº 0277616-11.2013.8.19.0001, em que é recorrente Jennifer Ferreira de Sá e recorridos o Estado do Rio de Janeiro e o Município do Rio de Janeiro. ACORDAM os Juízes que compõem a Primeira Turma Recursal Fazendária em, por UNANIMIDADE de votos, dar provimento parcial ao recurso, ressalvado, quando à possibilidade de substituição dos medicamentos, o entendimento da Relatoria, nos termos do voto do relator. R E L A T Ó R I O Tem-se obrigação de fazer para que fosse realizada a cirurgia de que necessita a parte autora... TJ-RJ - RECURSO INOMINADO RI 04112085420138190001 RJ 0411208-54.2013.8.19.0001 (TJ-RJ) Data de publicação: 16/10/2014*

No caso em comento, verifico que as alegações constantes na exordial restaram devidamente comprovadas nos autos, sobretudo através dos documentos médicos apensados à peça vestibular, comprovando a patologia que acomete a paciente.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco editou Súmula na qual reconhece ser dever do Estado o fornecimento de medicamento a cidadão carente, ainda que não conste da lista oficial do SUS, conforme se confere abaixo:

> ***Súmula 18 do TJPE. "É dever do Estado-membro fornecer ao cidadão carente, sem ônus para este, medicamento essencial ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial."***

Trata-se, na realidade, de entendimento assente no âmbito da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, senão vejamos:

> APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000054-55.2019.8.17.3330 Apelante: ESTADO DE PERNAMBUCO Apelado: ZEVALDO ISRAEL PEREIRA Relator: DES. JOSÉ IVO DE PAULA GUIMARÃES EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO HUMANO À SAÚDE. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. NUTRIÇÃO ENTERAL. **DIREITOS À SAÚDE E À VIDA GARANTIDOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.** PODER-DEVER DO ESTADO EM PROMOVER À SAÚDE - OBRIGAÇÕES CONSTITUCIONAIS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO – TEMA 793 – SEM DECLINAR COMPETÊNCIA Á JUSTIÇA FEDERAL. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DA **NUTRIÇÃO ENTERAL** (OBSTRUÇÃO ALTA DO ESÔFAGO - CID 10 – K22.2). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADA A APELAÇÃO. 1. O inconformismo do apelante reside em face de sentença (18692920) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Zevaldo Israel Pereira contra o Estado De Pernambuco, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Pernambuco a fornecer ao autor os **suplementos** requeridos: a) Nutridrink Compact Protein, frasco de 125 ml, em quantidade de 60 frascos por mês; b) Nutrison Energy MF, 1.000 ml, 30 litros por mês; e c) Albumina, 500g, 02 unidades por mês, **não tendo vinculação com marca ou nome comercial específicos, por prazo indeterminado e/ou até ulterior substituição por outros complementos alimentares que se fizerem necessários**, sob pena de bloqueio de quantia necessária para o tratamento pelo período de 03 (três) meses, até posterior deliberação, ficando a parte autora obrigada à apresentação periódica de laudo médico, a cada 03 (três) meses, para comprovar a necessidade de manutenção do tratamento. 2. O Autor/Apelado sofre de obstrução alta do esôfago (CID 10 – K22.2), e se faz necessário para melhorar seu estado nutricional e de vida consequentemente o uso desta alimentação. Foi emitido Parecer Nutricional (18692755), da Nutricionista, Alexsandra P. De F. Pessoa, com registro no CRN de nº 5612. Neste é clara a indicação de uso diário desta alimentação para o autor por tempo indeterminado, por Sonda de Gastrostomia. 3. Cabe ao Estado de Pernambuco fornecer ao Autor/Apelado a Nutrição Enteral suscitada, assegurando seu direito à saúde e a vida. 4. A sentença recorrida está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão de mérito, no sentido de que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados". 5. Conhecimento e desprovimento do Reexame Necessário, prejudicada a Apelação. (TJ-PE - APL: 00000545520198173330, Relator: JOSE IVO DE PAULA GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/11/2022, Gabinete do Des. José Ivo de Paula Guimarães)

Cuida-se, pois, de medida urgente e imprescindível à preservação da vida e saúde de menor em período inicial de vida, cuja proteção deve ser integral e absoluta a prioridade na proteção, como bem reza o Estatuto da Criança e do Adolescente, mormente no art. 1º e 4º, sendo induvidosa a situação fática apresentada nos autos, mormente em face da prescrição médica apresentada por equipe médica que acompanha a paciente.

Diga-se, ainda, que as ações e serviços de saúde, aí incluídos o fornecimento de medicamento, é de responsabilidade solidária entre as três esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal), cabendo, portanto, ao autor escolher contra quem demandar. Nesse sentido, cola-se julgado da lavra da Eminente Ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal:

> ***EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 13.8.2008. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: ARE 738729 RS. Rel. Min. Rosa Weber. Julgado em: 25/06/2013).***

Deferida a liminar para fornecimento do fármaco/insumo prescrito, regulamente citado, o ente público apresentou contestação ao feito, na qual limitou-se a requerer a inclusão da União e do Estado de Pernambuco no polo passivo da demanda, e, ainda, a dispensa das custas processuais e honorários advocatícios. Nesta senda, tem-se que o insumo pleiteado é dispensado através da **atenção básica/primária do SUS**.

Neste desiderato, a responsabilidade é solidária nos três níveis federados, aos quais cabe, em plano administrativo, as eventuais e consequentes compensações, de modo que não há repartição de competência entre os entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos.

O E. TJPE tem entendido que, nesses casos, a responsabilidade entre os entes públicos, Município, Estado e União, é solidária, uma vez que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida. Tanto é assim que tal entendimento restou sumulado pela egrégia Corte Especial:

> **Súmula 130/TJPE -** A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Com efeito, a responsabilidade solidária confere ao usuário a faculdade de escolha do responsável para o cumprimento da obrigação. O ressarcimento daquele que tem a obrigação primária do fornecimento deve ocorrer extrajudicial ou judicialmente.

Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito e **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL** para **confirmar a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 111454197)**, e determinar ao **MUNICÍPIO DE BUÍQUE** que proceda com a continuidade regular e ininterrupta do fornecimento das fórmulas alimentares prescritas à parte autora, conforme determinado na decisão antecipatória.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sem condenação em custas judiciais. Condeno o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, os quais arbitro no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC).

Transitado em julgado e não sendo apresentado recurso, arquive-se.

Havendo recurso de qualquer das partes, determino desde já que se intime a parte contrária para contrarrazões, remetendo-se em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, independente de novo despacho (art. 1.010, §3º, do CPC).

Publique-se, Registre-se e Intime-se.

CUMPRA-SE.

Buíque, datado e assinado eletronicamente.

Felipe Marinho dos Santos

Juiz Substituto

Assinado eletronicamente por: FELIPE MARINHO DOS SANTOS
18/04/2024 12:09:05
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 163738815

24041812090517900000159937379

IMPRIMIR GERAR PDF